

RECURSO CÍVEL Nº 5076067-09.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** IVONE CARVALHO GOMES (AUTOR)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

**DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.
PEDIDOS DIVERSOS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE.**

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da autora, para ANULAR a sentença guerreada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de sucumbência recursal. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao JEF de origem com as cautelas de praxe. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5076067-09.2024.4.02.5101**510015052306 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5076067-09.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** IVONE CARVALHO GOMES (AUTOR)**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito reconhecendo a litispendência com o processo nº 5076058-47.2024.4.02.5101, distribuído anteriormente à 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Em suas razões recursais de evento 13, pugna pela anulação da sentença, alegando não haver litispendência com a ação supracitada, pois alega que a causa de pedir e os pedidos são diversos. Nesse processo requer o recebimento da GDASS de forma integral, independentemente da aposentadoria ter sido proporcional. Já no outro processo nº 5076058-47.2024.4.02.5101 requer a percepção de GDASS no percentual de setenta pontos, bem como o pagamento dos atrasados.

Contrarrazões em evento 18.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

De acordo com o disposto no art. 5º da Lei 10.259/01, no procedimento dos Juizados Especiais Federais, somente será cabível recurso para impugnar sentença definitiva, ou seja, aquela em que o mérito foi apreciado. Entretanto, excepcionalmente, nos casos em que a sentença terminativa conter algum vício de nulidade absoluta ou até mesmo acarretar negativa de jurisdição, é possível a interposição do recurso nominado para que seja apreciado pela Turma Recursal. Eis o teor do Enunciado nº 18 das Turmas Recursais Federais do TRF da 2ª Região, *verbis*:

Enunciado nº 18 - Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.

Cumpre então verificar se houve negativa de jurisdição.

Pois bem. No caso em questão, a parte autora ora recorrente requer o recebimento da GDASS de forma integral, independentemente de sua aposentadoria ter sido concedida de forma proporcional.

O juízo *a quo*, por sua vez, extinguiu o presente feito sem resolução do mérito, reconhecendo a litispendência em relação à ação nº 5076058-47.2024.4.02.5101, distribuída anteriormente à 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Todavia, naquela ação o pedido é diverso, postula o pagamento da GDASS no percentual de 70 (setenta) pontos, bem como os atrasados. Por conseguinte, **não há litispendência entre as ações, por terem causa de pedir e pedidos diferentes.**

Portanto, não havendo identidade de causa de pedir e de pedidos, não há que se falar em litispendência à moldura conceitual da legislação processual civil. Ademais, como o juízo *a quo* não realizou o saneamento do feito, sendo a sentença o primeiro ato decisório do processo, tal postura acarretou nítida negativa de jurisdição, não podendo esta Turma apreciar o mérito pela primeira vez sob pena de acarretar supressão de instância.

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe, haja vista a extinção prematura do feito.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso da autora, para **ANULAR** a sentença guerreada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de sucumbência recursal. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao JEF de origem com as cautelas de praxe. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).